

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/12/2010, n. 8702

TAR Sentenza 30 giugno 2009	>	CS Ordinanza cautelare 17 febbraio 2010	>	CS Rigetto Sentenza 10 dicembre 2010	>	CS Parere definitivo 14 gennaio 2011
-----------------------------------	---	---	---	---	---	--

Sul provvedimento

Citazione : Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/12/2010, n. 8702

Giurisdizione : Consiglio di Stato

Numero : 8702

Data del deposito : 10 dicembre 2010

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

N. 08702/2010 REG.SEN.

N. 00240/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 240 del 2010, proposto dalla Associazione malacologica italiana – AMI - in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe M.F. Rapisarda, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Trieste, 87;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale dei beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione II quater n. 06304/2009, resa tra le parti, concernente REVOCA CONTRIBUTO GIA' CONCESSO PER L'ACQUISTO DELLA SEDE SOCIALE.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale dei beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il Cons. Manfredi Atzeni e uditi per le parti l'avvocato Rapisarda e l'avvocato dello Stato Ventrella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, l'Associazione malacologica italiana (AMI) impugnava il provvedimento n. 0022636 in data 12/11/2007 con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale dei beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, aveva revocato il contributo di € 94.000,00 in precedenza concesso per l'acquisto della sede sociale.

Lamentava errore nei presupposti di fatto e carenza di adeguata motivazione, chiedendo quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.

Con successivo ricorso, l'Associazione impugnava il decreto in data 15/5/2008, con il quale il Ministero aveva nuovamente revocato il contributo di cui si tratta, sostenendo la nullità dell'atto per mancanza di sottoscrizione e comunque la sua illegittimità per violazione della legge 16 ottobre 2003, n. 291, essendo in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo, in quanto la legge appena richiamata non stabilirebbe un termine di decadenza per il raggiungimento dello scopo..

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione II quater, riuniva i ricorsi, dichiarava improcedibile il primo e respingeva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza insorge l'Associazione malacologica italiana (AMI), contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'annullamento o la declaratoria della nullità del suddetto decreto.

Si è costituito in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali, chiedendo il rigetto dell'appello.

L'appellante ha depositato memoria.

L'appello è stato assunto in decisione alla pubblica audienza del 16 novembre 2010.

DIRITTO

1. L'Associazione appellante non contesta la declaratoria dell'improcedibilità del primo dei ricorsi proposti di fronte al Tribunale amministrativo, per cui l'oggetto del giudizio è circoscritto all'impugnazione del decreto 15 maggio 2008, con il quale l'intimato Ministero per i beni e le attività culturali ha revocato il contributo, in precedenza concesso alla stessa appellante, in esecuzione della legge 16 ottobre 2003, n. 291, per l'acquisto della sede sociale, disponendo la sua restituzione con gli interessi.

L'impugnazione è infondata.

2. La mancanza di sottoscrizione per esteso di un atto amministrativo non è idonea a metterne in discussione la validità e gli effetti, ove detta omissione non metta in dubbio la riferibilità dell'atto stesso all'organo competente (da ultimo C. di S., IV, 05 ottobre 2010, n. 7309; in termini, di questa Sezione, 18 settembre 2009, n. 5622).

Nella specie, risultando la sussistenza di tutti gli elementi identificativi del provvedimento, la prima argomentazione dedotta deve quindi essere disattesa.

3. L'appellante sostiene poi di possedere i requisiti per beneficiare del contributo concesso, e che nessuna norma porrebbe un termine di decadenza entro il quale deve essere realizzata la sua finalità.

Neanche questa argomentazione può essere condivisa.

E' vero che la legge 16 ottobre 2003, n. 291, nell'autorizzare la spesa per alcuni interventi d'interesse culturale non ha stabilito un termine massimo entro il quale questi devono essere completati.

Peraltro, l'omissione non può significare che i destinatari delle somme di cui si tratta possono procrastinare "ad libitum" la realizzazione dei progetti finanziati, trattenendo il denaro concesso dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990.

Tale interpretazione, proposta dall'appellante, contrasta con il principio di buona amministrazione dettato dall'art. 97 della Costituzione e con i principi generali sulla titolarità dei poteri di autotutela dell'Amministrazione, per cui l'argomentazione deve essere respinta.

4. L'appellante sostiene poi che il ritardo nell'utilizzazione del contributo non potrebbe esserle imputato.

L'esame della censura presuppone la descrizione della vicenda in punto di fatto.

Il contributo è stato erogato in data 26 luglio 2004 accreditando la relativa somma (€ 94.000,00) sul conto corrente dell'Associazione.

Quest'ultima non è stata immediatamente in grado di perfezionare l'acquisto progettato, in quanto il costruttore non aveva completato l'immobile nel quale si trovava l'appartamento da acquistare.

La somma è rimasta nel conto dell'appellante, sotto forma di contanti e titoli di Stato.

Successivamente l'appellante ha perso la disponibilità dei titoli, in quanto lo stesso Istituto di credito è risultato depositario a garanzia di crediti da esso vantati.

Il Ministero è venuto a conoscenza del fatto nell'anno 2007 e per tre volte ha sollecitato l'Associazione a porre in essere quanto necessario per perfezionare l'acquisto della sede sociale, senza ottenere risultati.

L'Amministrazione ha emesso un primo provvedimento di revoca, successivamente annullato in sede di autotutela, e poi in data del 26 maggio 2008 ha emesso il provvedimento impugnato.

Osserva il Collegio come l'Amministrazione abbia:

1) rilevato che l'ingente contributo non veniva utilizzato per la finalità per la quale era stato concesso;

2) sollecitato più volte l'appellante ad attivarsi;

3) solo dopo il terzo sollecito, ad oltre tre anni dalla concessione del contributo, lo ha revocato e disposto la sua restituzione.

Il Collegio ritiene corretta la procedura seguita dall'Amministrazione.

Come già sottolineato, la mancanza, nella legge 16 ottobre 2003, n. 291, di un termine massimo per il completamento degli interventi ivi previsti non comporta la possibilità, per i beneficiari dei contributi, di trattenere indefinitamente le somme ricevute senza destinarle all'attuazione dell'obiettivo indicato dal legislatore.

In assenza di un termine perentorio stabilito dalla legge, l'Amministrazione può esercitare il potere di autotutela e disporre la decadenza del provvedimento attributivo del vantaggio economico tenendo conto della perdurante attualità della situazione contra ius ed individuando, caso per caso, un termine per la conclusione del relativo procedimento, che tenga conto degli interessi delle parti e delle concrete circostanze nelle quali si è svolta la vicenda.

L'Amministrazione nel caso di cui ora si discute ha provveduto nel rispetto dei principi appena enunciati, in quanto ha preso atto dell'impedimento verificatosi, ha sollecitato l'appellante a porvi rimedio e solo dopo avere constatato l'impossibilità di stabilire un termine certo entro il quale sarebbe stata concretizzata la finalità della contribuzione, ed anzi avendo accertato lo stato di incertezza circa la stessa possibilità di giungere alla sua attuazione, ha revocato il contributo.

5. L'appellante sostiene che l'inadempimento non sarebbe ad essa imputabile, ma tale tesi difensiva non risulta condivisibile.

Nella situazione descritta, pur non risultando il fatto che l'inadempimento sia stato dovuto ad una situazione preordinata dal beneficiario del contributo, emerge che l'Associazione ha scelto il proprio contraente senza procedere con le cautele e le garanzie che il caso richiedeva e senza cautelarsi in ordine alla perdurante disponibilità delle somme concesse (delle quali doveva comunque rendere conto al Ministero).

L'unico elemento rilevante – che andava considerato ed è stato valutato in sede amministrativa - è il raggiungimento dello scopo del contributo o quanto meno la concreta possibilità di raggiungerlo in tempi definiti.

Atteso che tale elemento nel caso di specie è risultato assente, il provvedimento impugnato è sostenuto da adeguata motivazione, mentre l'appellante potrà, se l'evento negativo è dovuto al fatto colposo di terzi, tutelarsi nei loro confronti proponendo, eventualmente, azione di responsabilità.

6. Alla luce delle considerazioni appena esposte l'appello deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 240 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)